

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 213/2531 นาย ท้น เล วัน กับพวก โจทก์
พ้นตำรวจโท ธีระวัฒน์ ตุ่ม เงิน กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 มาตรา 7 (3)

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 มาตรา ข้อ 1

บุคคลซึ่งเกิดในประเทศไทยโดยมีบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยชอบ ย่อมได้รับสัญชาติไทยและไม่อยู่ในข่ายที่จะถูกเพิกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 แม้มารดาของบุคคลเหล่านั้นจะเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาใน ราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองก็ตาม.(ที่มา- ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสิบเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายถึก เลวัน อัน เกิดจากนางเฮือง แซ่เหงียน บิดามารดาของโจทก์จดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2494 บิดาของโจทก์ทั้งสิบเป็นคนต่างด้าวสัญชาติญวน ได้รับอนุญาตให้เข้า เมืองเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2492 โจทก์ทั้งสิบเกิดในราชอาณาจักรไทยจึงมีสัญชาติ ไทย จำเลยที่ 1 เพิ่มชื่อโจทก์ทั้งสิบในทะเบียนบ้านญวนอพยพ อันเป็นการโต้แย้ง เรื่องสัญชาติของโจทก์ทั้งสิบ ทำให้โจทก์ทั้งสิบเสียสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายการก

กระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงต้องร่วมรับผิดชอบ ขอให้ศาล พิพากษาว่า โจทก์ทั้งสิบเป็นคนสัญชาติไทย ให้จำเลยทั้งสองถอนชื่อโจทก์ทั้งสิบออกจากทะเบียนบ้านฉนวนอพยพ

จำเลยทั้งสองให้การว่า บิดาของโจทก์ทั้งสิบเป็นคนต่างด้าวสัญชาติญวน เข้ามา ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโจทก์ทั้งสิบจึงไม่มีสัญชาติไทยจำเลย ที่ 1 ไม่ใช่ผู้เพิ่มชื่อโจทก์ทั้งสิบในทะเบียนบ้านฉนวนอพยพ โจทก์ทั้งสิบเป็นผู้แจ้งต่อ เจ้าหน้าที่ยังให้เจ้าหน้าที่ทำบัตรประจำตัวฉนวนอพยพไว้ด้วย จำเลยทั้งสองไม่ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ คดีของโจทก์ขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์ทั้งสิบเป็นบุคคลมีสัญชาติไทยให้จำเลยทั้งสอง ร่วมกันถอนชื่อโจทก์ทุกคนออกจากทะเบียนบ้านฉนวนอพยพ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'โจทก์ทั้งสิบเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายถึก เลวัน หรือแซ่เลวัน กับนางเฮือง แซ่เหงียนหรือแซ่เจียน นายถึกและนางเฮืองเป็นคน สัญชาติญวน นายถึกได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2492 มีใบ สำคัญประจำตัวคนต่างด้าว เลขที่ 8/2492 ออกให้ ณ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2492 ส่วนนางเฮืองเป็นฉนวนอพยพต่อมานายถึก และนางเฮืองจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2494 ณ ที่ว่าการอำเภอ

เมืองอุบลราชธานีโจทก์ทุกคนเกิดในราชอาณาจักรไทย ย่อมเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายถึก และได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 7 (3) ปัญหาแรกที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า การที่นางเฮื่องมารดาของโจทก์ทั้งสิบเป็นผัวนอกพยพโจทก์ทั้งสิบต้องถูกถอนสัญชาติไทยโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 นั้น เห็นว่า ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ข้อ 1 บัญญัติว่า ให้ถอนสัญชาติไทยของบรรดาบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาเป็นคนต่างด้าว หรือมารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย และในขณะที่เกิดบิดาหรือมารดานั้นเป็น...(3)ผู้ที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตามบทบัญญัติของประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวให้ถอนสัญชาติไทยเฉพาะบุคคลที่มีบิดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือบุคคลที่มีมารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายและเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเท่านั้น แต่โจทก์ทั้งสิบมีบิดาคือ นายถึก เป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยชอบและมีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวด้วย แม้นางเฮื่องมารดาของโจทก์ทั้งสิบจะเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองก็ตาม แต่โจทก์ทั้งสิบก็มีบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ทั้งสิบจึงไม่ถูกเพิกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว

สำหรับปัญหาต่อมาที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์ทั้งสิบเป็นผู้ไปแจ้งต่อสำนักงานกิจการญวนอพยพจังหวัดอุบลราชธานีขอทำทะเบียนบ้านญวนอพยพเอง และขอทำบัตรประจำตัวญวนอพยพด้วย จำเลยทั้งสองไม่ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสิบนั้นแม้โจทก์ทั้งสิบจะเป็นผู้แจ้งต่อสำนักงานกิจการญวนอพยพด้วยตนเอง แต่โจทก์ทั้งสิบก็น่าสืบว่าที่ไปแจ้งเพราะเกรงถูกจับกุม และแม้จะแจ้งด้วยความสมัครใจ

เพราะเข้าใจว่าตนเป็นนวนอพยพก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ทั้งสิบถูกเพิ่มชื่อในทะเบียน
บ้านนวนอพยพโดยระบุว่าเป็นนวนต่างด้าว ทั้งที่โจทก์ทั้งสิบมิได้ถูกเพิกถอน
สัญชาติไทย ก็ถือได้ว่าจำเลยทั้งสองซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลนวนอพยพตลอดจนการ
จัดทำทะเบียนบ้านนวนอพยพดังกล่าวได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสิบแล้ว โจทก์ทั้ง
สิบจึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ได้

ส่วนปัญหาสุดท้ายที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า คดีของโจทก์ทั้งสิบขาดอายุความแล้ว
นั้น เห็นว่า ตราบใดที่จำเลยทั้งสองยังมิได้ถอนชื่อของโจทก์ทั้งสิบออกจากทะเบียน
บ้านนวนอพยพก็ถือว่าจำเลยทั้งสองยังโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสิบอยู่ตลอดมาฟ้อง
ของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสอง
ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ